



מדינת ישראל

משרד המשפטים

המפקחת על רישום המקרקעין פתח תקוה

1

מס' תיק: 183/09

1
2
3

התובעת: נציגות הבית המשותף
רח' טביב אברהם 6, פתח-תקוה
ע"י בוסי נחמיה

ע"י עוה"ד גלית אילן
מרח' ארלוזורוב 1, רמת-גן

- נ ג ד -

4
5

הנתבעים: אליהו אברהם וטינה
מרח' טביב אברהם 6, פתח-תקוה

6
7
8

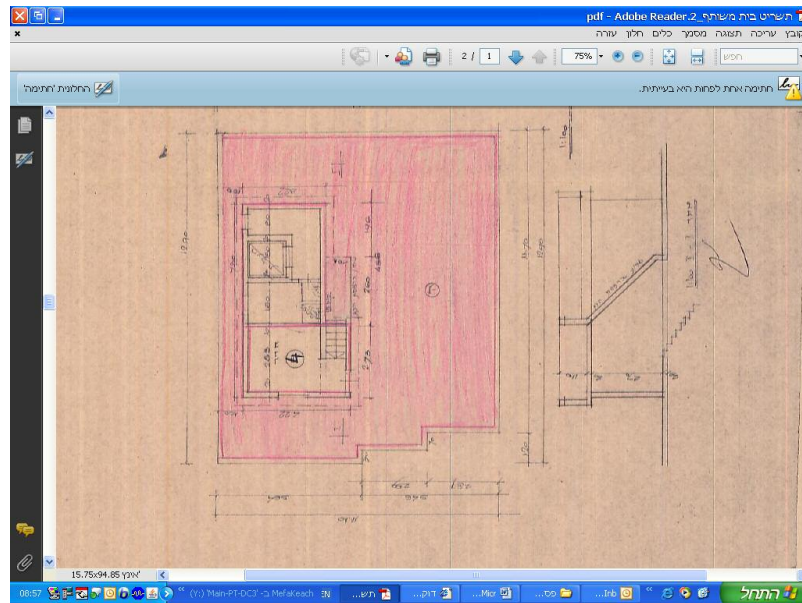
פסק - דין

1. התובעת הינה נציגות הבית המשותף מרחוב טביב אברהם 6 פתח-תקוה, המצוי במקרקעין הידועים כגוש 6388 חלקה 173 (להלן: "הבית").
הנתבעים בעלי זכויות בדירה בבית, הרשומה כחלקת משנה 4.
התובענה העיקרית הינה להורות לנתבעים לסלק ידם מהרכוש המשותף ולהשיב את המצב לקדמותו. לתקן את הנזקים שהסבו לרכוש המשותף ולהורות על הריסת הבניה שביצעו ברכוש המשותף.
2. טענות התובעת בתמצית-
הנתבעים משתלטים על הרכוש המשותף וגורמים לו נזק, בניגוד להסכמת בעלי הדירות בבניין ובניגוד לכל דין. כך בנו הנתבעים מבנה בלתי חוקי על הגג המכונה על ידם מחסן, תוך פגיעה בחזות הבניין. מעל המבנה הבלתי חוקי בגג הבניין הותקן גגון. שולי הגגון חורגים מקו הבניין. בגגון מצטברים מי גשמים ולכלוך, ולאור השיפוע של הגגון, המים והלכלוך נופלים על הרכבים החונים בקומת הקרקע, וגורמים להם נזקים. ומבוקש להורות לנתבעים לסלק את הגגון ממקומו.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

- 1 עקב הבניה הבלתי חוקית על הגג, העתיקו הנתבעים את צנרת מים של הדוודים
- 2 והעבירו אותם לחזית הבניין, על הקיר החיצוני, באופן רשלני המכער את חזות
- 3 הבניין. כדי שתתקבל תוצאה אסתטית, יש להורות לנתבעים להתקין מתקן, בתוכו
- 4 יועברו כל הצינורות. לחילופין, יש להורות לנתבעים להשיב המצב לקדמותו, דהיינו
- 5 קשירת כל הצינורות, אשר יעברו מהגג העליון, לאורך קיר הבניין, דרך הגג הפרטי
- 6 של הנתבעים.
- 7 רק לאחר הגשת כתב ההגנה, ובעטיו, הואילו הנתבעים לפנות את חפציהם מהמקלט.
- 8 הנתבעים מאחסנים חפצים רבים בגג העליון המונעים גישה לחדר מכוונות של
- 9 המעלית.
- 10
- 11 3. טענות הנתבעים בתמצית-
- 12 דין התביעה להדחות או להימחק על הסף, תוך חיוב התובעים בהוצאות לדוגמא,
- 13 בגין שימוש לרעה בהליכי משפט, העלמת עובדות מהמפקח הנכבד והתנהגות שלא
- 14 בתום לב. לטענתו התביעה כולה "נובעת מקנאה וצרות עין של השכנים ובראשם
- 15 משפ' בוסי אשר הגיעה להתגורר בבניין לפני כשנתיים". לדבריו, נציגות הבית וכן
- 16 שאר הדיירים הם שמסיגים גבול שכן צנרת המים מדודי השמש שלהם עוברים
- 17 בשטח המצוי בבעלותו של הנתבע.
- 18 לטענתו הבניה בגג הפרטי נעשתה בשנת 1989 ע"י הבעלים הקודמים והמבנה הוא
- 19 מבנה חוקי למעלה מ-21 שנים. המבנה מאושר, שיטחו התווסף לשטח דירתו, והוא
- 20 משלם בגינו ארנונה כחוק.
- 21 לטענתו גם הגג קיים מאז שנבנה המבנה והוא אינו גורם כל טרדה ואף מגן על הבניין
- 22 מפני עובש וירוקת לעומת אזורים בבניין ללא גגון. העתקת הצינורות בוצעה ע"י
- 23 התובעים כיוון שהצינורות נסתמו במקור היו אותם צינורות עוברים בתוך
- 24 הקיר. לטענתו במקלט אוחסנו אך אופניו. לטענתם הם עושים שימוש ברבע מהגג
- 25 המשותף ואינם חוסמים את הגישה לחדר המכוונות של המעלית. לטענת נתבע 1
- 26 קיבלו בעלי הדירות פיצוי בסך 20,000 דולר לפני כשנתיים וחצי עבור הצבת אנטנה
- 27 על הגג הפרטי שלהם.
- 28
- 29 4. מעיון בנסח הרישום נראה, כי בבית 4 דירות.
- 30 הנתבעים בעלי זכויות בחלקת משנה 4 בבית, דירה שטח של 122.71 מ"ר בקומה
- 31 הרביעית+גג. לדירה צמודה חניה וגג בשטח של 112.23 מ"ר המסומן באות ה'.
- 32

1. 5. הגג כולו מתואר בתשריט הבית המשותף, המצוי בתיק הבית באופן הבא :



2. 6. סעיף 3 לתקנון המוסכם של הבית קובע, כי-
 3. **"בעל דירה מס' 173/4 יהיה רשאי לבנות על הגג הצמוד לדירה שלו מבלי כל צורך לקבל הסכמה מיתר בעלי הדירות או אחד מהם או מנציגות הבית המשותף".**
 4. במקרה דנן, ספק אם מי מהצדדים עיין במסמכי הבית המשותף שכן הן הוראת
 5. סעיף זה בתקנון והן תשריט הבית לא אוזכרו בשלל הטענות שנשמעו.

6. 7. סעיף 55 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע, כי-
 7. **"(ג) ...הוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד".**

8. 8. ערכתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים. התרשמתי, כי אכן הנתבעים ביצעו
 9. בניה בשטח הצמוד, "קירו" בבד יוטה חלקים מן הגג והעתיקו את הצינורות
 10. אל הקיר המשותף, כיוון שעברו לטענתם בשטח הצמוד להם.

11. 9. הבניה האמורה ובלבד שהיא בקונטור הבניין היינו אך בשטח הצמוד אינה
 12. מחייבת הסכמה קניינית לפי הוראות התקנון כאמור.
 13. אין בהיתר קנייני זה לייתר צורך בהיתר תכנוני ואולם זה צריך להיאכף ע"י
 14. רשויות התכנון להבדילן מערכאה זו.
 15. ברי, כי על הנתבעים נאסר לעשות שימוש ברכוש המשותף שאינו שימוש
 16. סביר בנסיבות המקום והזמן. בהקשר זה רשאית נציגות הבית לסלק כל חפץ

שהותקן ע"י הנתבעים ברכוש המשותף.	1
	2
10. אשר לסוגיית הצינורות- מביקורי בבית נוכחתי, כי אכן שלל צינורות פזורים על	3
קירות הבית. מדובר הן במפגע אסטטי והן בסבירות לקרות ליקויים באותם	4
צינורות.	5
טען הנתבע, כי הצינורות היו טמונים בקירות הדירות והוצאו אל הגג הצמוד.	6
התובעת אישרה, כי הצינורות הועתקו ע"י הנתבע לטענתה אין מנוס מהעברת	7
הצינורות על הגג הצמוד, שכן זהו התוואי הקצר ביותר.	8
	9
11. בנסיבות המקרה, אינני סבורה כי התובעת רשאית לכפות על הנתבעים	10
העברת הצינורות על הגג הצמוד. הצינורות הועתקו משטחי הדירות עצמן אל	11
השטח הצמוד לדירת הנתבע העתקה זו בוצעה ע"י התובעת או מי מטעמה,	12
הנתבע העתיק את הצינורות אל מיקומם הנוכחי בקיר המשותף.	13
אמנם התוואי הקצר ביותר עובר דרך הגג הצמוד ואולם, לא ניתן להניח את	14
הצינורות המשותפים על הגג הצמוד ואגב כך לפגוע בזכויות הקניין של	15
הנתבעים. על התובעת לבחון פתרון אחר להעתקת הצינורות ברכוש	16
המשותף.	17
	18
12. אשר למרכיב הנזיקי בתביעה, זה לא הוכח כדבעי ומכל מקום מדובר בשיהוי	19
היוצר מניעות מן הצדק.	20
	21
13. אני דוחה, איפוא, את מרבית התביעה. בשל העתקת הצינורות ע"י הנתבע ופינוי	22
המקלט רק עובר להגשת התביעה, איני עושה צו להוצאות.	23
ניתן בהעדר הצדדים היום י"א תמוז תש"ע, 23 יוני 2010.	24
	25
	26
	27
טלי להב	28
המפקחת על רישום המקרקעין	29
פתח תקוה	30